

著作權基礎概念與合法創作

v.20260524

CC Taiwan Chapter Lead / CC 台灣計畫主持人

群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問

Legal Adviser @ Herding Open Source Management Consultants Ltd. & Gemly Int' l IPR Office

林誠夏 / Lucien Cheng-hsia Lin Email: lucien.cc@gmail.com

LinkedIn: <https://tw.linkedin.com/in/lucienchlin>

國立臺灣大學科學教育發展中心 2026 台積電盃青年尬科學前導課程 (1) 2026.05.26

本文件使用 SIL Open Font License v1.1 釋出之 Public Sans 及 思源黑體 字型，前者由 USWDS 發布，後者由 Adobe、Google 及其他合作夥伴協同發布；除所引第三方素材皆隨頁標註另有宣告者外本簡報採 [CC-BY-SA-3.0-TW+](#) 發布釋出。



lucien.cc@gmail.com

林誠夏 / Lucien C.H. Lin

1. 群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問
2. CC Taiwan Chapter Lead 、台灣開源法律網絡 -OSLN.tw 共同創辦人
3. 歷任：行政院、國發會、文化部、故宮博物院、考試院、銓敘部政府資料開放諮詢小組會議委員
4. 臺北市政府公共參與組市政顧問
5. 究心公益股份有限公司獨立董事

<http://tw.linkedin.com/in/lucienchlin>

大綱

1. 著作權保護的**基本原則**
2. 著作權容許**重新創作**
3. **AI 創作**的著作地位

1. 著作權保護的基本原則

著作權保護標的

僅止於著作的表達（形式）

著作權 Copyright

是保護**創作表達成果**的法律

創作保護主義

作品於創作完成時自動取得著作權

利相關保護、毋須登記、毋須申請

著作權法第 10 條 著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10>

著作權是如何產生和歸屬的？

人為的獨特創意表達產生著作，就可以產生著作權！而基本上依著作權法的預設，創意由誰而生，該人便為該著作之著作人，享有其**著作財產權**與**著作人格權**。

著作權保護

客體很廣

語言 音樂 戲劇 舞蹈

美術 攝影 圖形 視聽

錄音 建築 電腦程式

其他

只要是人類的精神創作

詩、詞、書、畫

影音、多媒體

眼耳感知

五官欣賞

帶有創意的獨特人類精神的表達

文學、科學、藝術、學術範圍

都受到著作權法保護

重製、散布、出租、改作、公開口述、公開
播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公
開展示、再公開傳達；公开发表。

取得書籍後載入 NotebookLM 進行各項應用？

未經授權、內部使用或主張合理使用之抗辯。

著作權法

並不保護「點子」！

除非您去申請專利或是把它當營業秘密！

著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>

著作權法第 10-1 條

依本法取得之著作權，其保護**僅及於該著作之表達**，而不及於其所表達之**思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現**。

17 U.S. Code § 102(b) – Subject matter of copyright: In general

In no case does **copyright protection for an original work of authorship** extend to any **idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery**, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

2. 著作權容許

重新創作 $\neq$ 抄襲改作



分享到FB



分享到g+



分享到Plurk



分享到Twitter

北捷封殺12款App 網友怒

「正版太爛 好用的卻被下架」

2013年01月16日

g+ 29



台北捷運公司要求侵權的App下架。廖祥瑞攝

【許麗珍/台北報導】台北捷運公司向手機軟體A p p業者開鎚，去年底以違反著作權為由，發文要求Google Play與App Store兩下載平台撤除十二款未經北捷授權的捷運網路A p p，截至昨日已有五款下架，並籲民眾下載北市交通局正版「台北好行」A p p。網友砲轟「台北好行」太爛，好用A p p卻被要求下架。



看蘋果

食安問題追追追



臺北大眾捷運股份有限公司 版權所有
Copyright © Taipei Rapid Transit Corporation

網友kenf (肯夫) 在台大PTT (telnet://ptt.cc) 貼文，指Google Play知名北捷查詢A p p「台北捷運地圖」遭下架，檢舉的北捷並對涉及侵權的其他同類型十一款A p p，向軟體商店提出檢舉，引發網友熱烈討論。

Fair Use at: <http://web.metro.taipei/img/all/metrotaipeimap.jpg>

Public Domain for the text at law at: <http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130116/34773133/>

日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0

- 1、僅包括高鐵、台鐵、阿里山森林鐵路、捷運、輕軌
- 2、這路線圖是**非官方的**，請不要與鐵路公司聯繫以獲取此處的內容。
- 3、這路線圖採用**創用 CC 姓名標示 - 非商業性 - 相同方式分享 4.0 國際**授權條款，不能用於盈利目的。

不論是誰、都有地位

重新畫一張自己的捷運圖

著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>

個別依概念重新繪圖

沒有著作權上的抄襲

抄 – 重製權、襲 – 改作權

(1) 接觸

(2) 實質相似

最高法院 81 年台上字第 3063 號判決。

認定抄襲之要件有二，即（一）接觸，（二）實質相似。

從SuperTux與超級瑪利歐探討智慧財產權的保護極限

2025 年 12 月 1 日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



Copyright © 2003-2025 The SuperTux Team, CC BY-SA 3.0 @ supertux.org

分類

- 語言學習
- 電子報
- 學術論文@線上講堂
- 主題專欄作家列表
- 主題專欄
 - 環境 | 永續
 - 性別平等
 - 智慧財產權
 - 投資 | 管理
 - 經濟 | 統計
 - 醫學 | 養生
 - 易經 | 數術
 - 書評 | 影評
 - 行銷 | 大數據
 - 建築 | 設計
 - 科普 | 科技
 - 商管 | 經營
 - 哲學 | 文學
 - 藝術 | 音樂
 - 政治 | 法律
 - 國文



NEWS

Super Mario grocery store wins trademark battle with Nintendo

Sometimes the little guy wins

BY IAN WALKER

Published Jan 30, 2025, 1:35 PM EST



15



Image: Super Mario



RELATED

2 days ago

It's the end of an era for Destiny 2 as Bungie ends development



3 days ago

Man sues Nintendo after his Pokémon Professor application...



3 days ago

Exclusive: Mayor Zohran Mamdani is going live on Twitch i...



廣域的**知識**資訊則是**可以學習**的，
然**他人**的**獨特表達**是**需要尊重**的。

3. AI 創作的著作地位

工具性的使用

輔具性的分工

~~Sweat of the brow doctrine~~

純**辛勤原則**已被否定 # 著作權保護的是原創表達並非勞務過程 #Feist

Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. # **歐盟資料庫特別權利立法**

要得到著作權保護

必須是**人類的****精神創作**

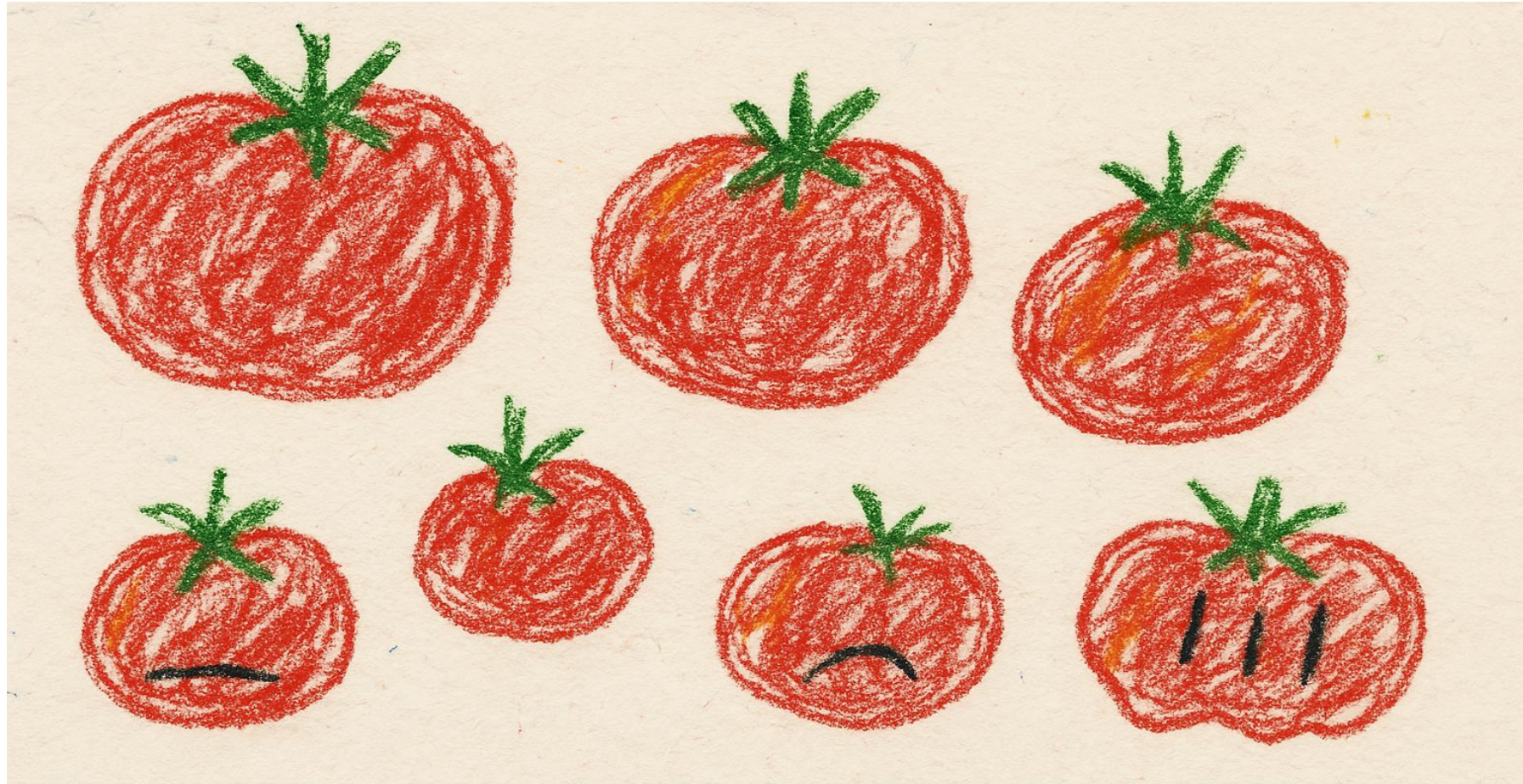
美學不歧視

Minimal requirement of creativity

只要是人做的！



Reference illustration by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, April 12, 2025



"Reference illustration" by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, CC0-1.0, April 12, 2025.

美學不歧視

Minimal requirement of creativity

著作權適格的判斷、必須是人做的

著作權論「有 / 無」、不論「高 / 低」

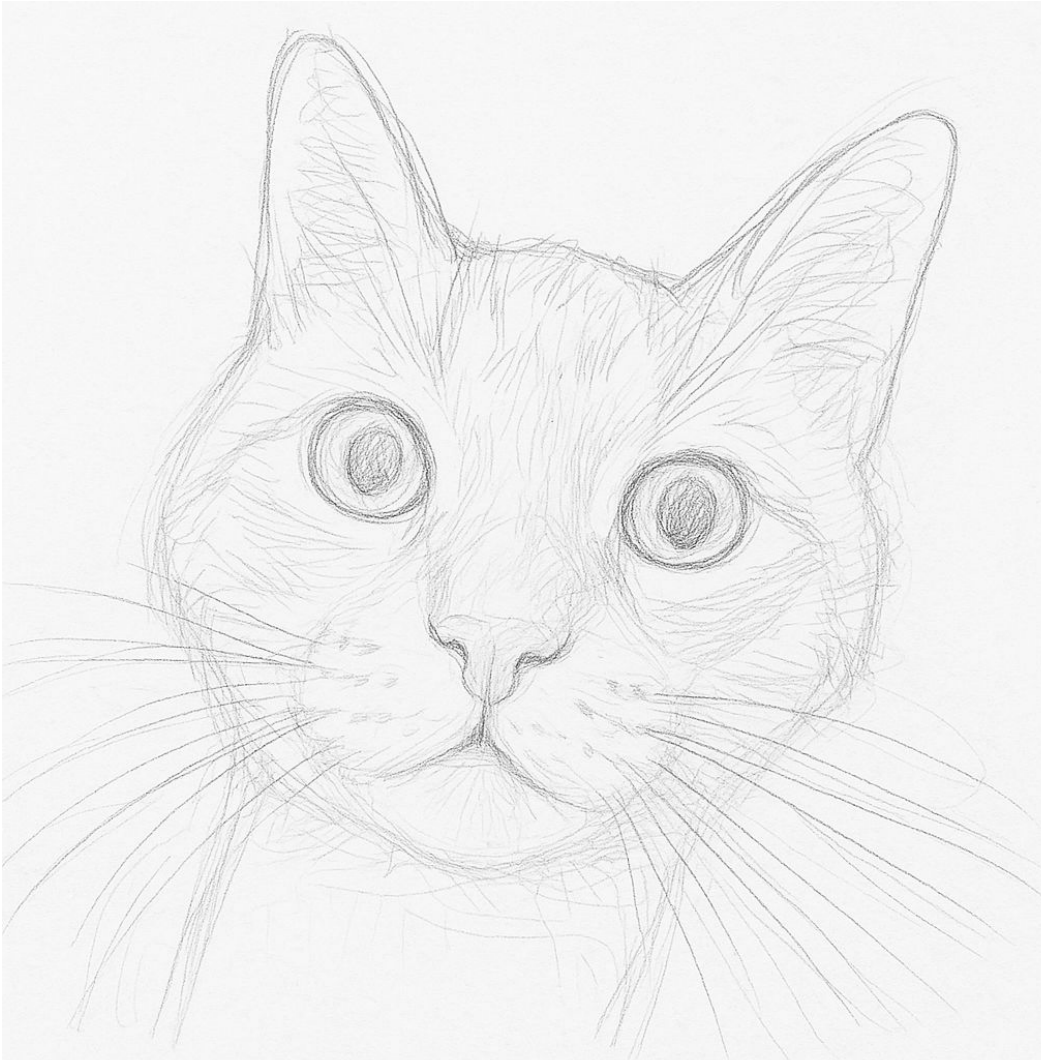


Copyright does not protect content produced by Generative AI (GenAI): Thaler v Perlmutter
<https://barrysookman.com/2023/08/19/copyright-does-not-protect-content-produced-by-generative-ai-genai-with-no-human-involvement-thaler-v-perlmutter/>

AI 作品要受著作權保護

人為創意在前、機器修潤在後

機器亂數產生在前、人為創意修潤在後

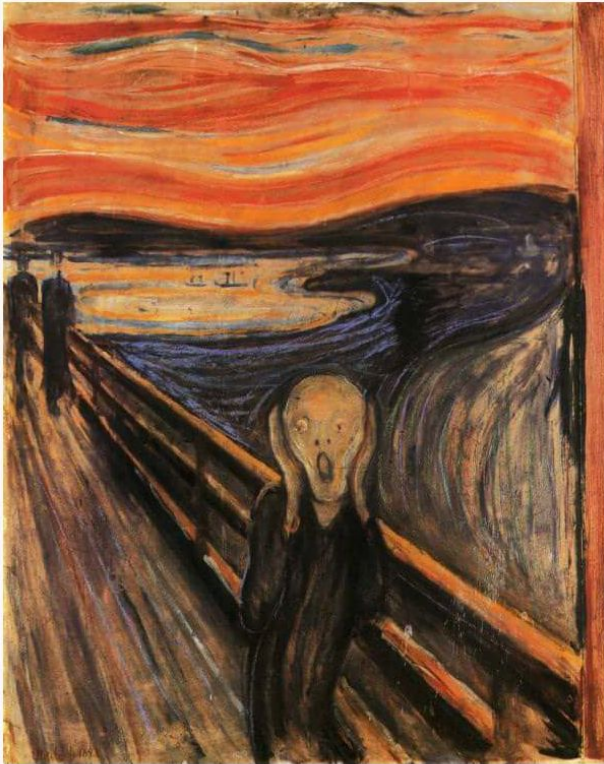


"Illustration of AI Colorization Following a Human Sketch" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 license.

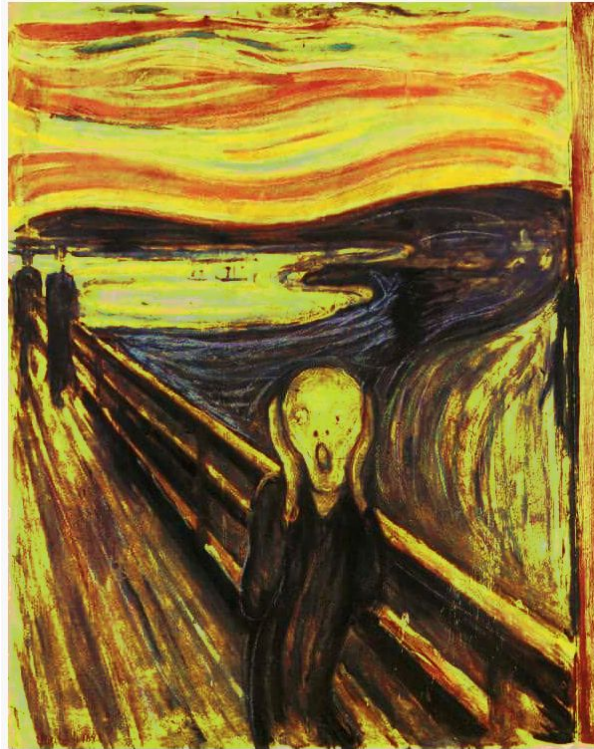


"Illustration of Human Refinement and Adaptation of an AI-Generated Work" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 dedication.

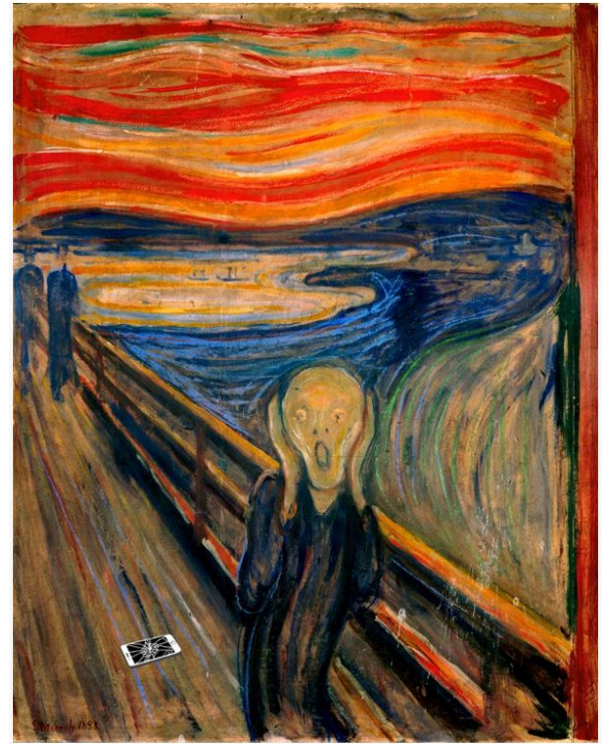
即使只是 1 %的人類創意注入



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X SMART Project by Kim Dong-kyu, 2013.
<https://artxsmart.tumblr.com/post/5608045891/the-scream-by-edvard-munch-1893>

The ones on the left two, Public Domain at: <https://www.edvardmunch.org/>

The one on the right one, Fair Use at: <https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg>

使用 AI 參與寫作

工具： AI 亦步亦趨受人類指揮

-- 著作權利歸於人

輔具： AI 自動化補充人類創意之不足

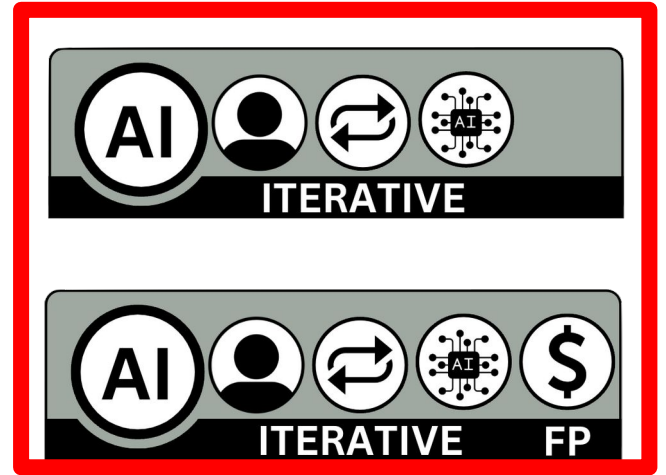
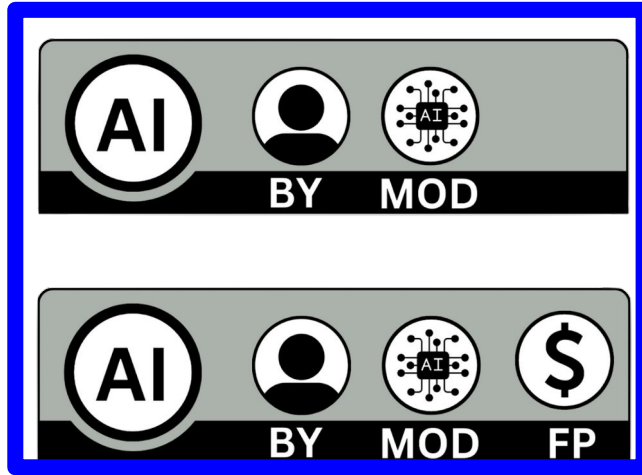
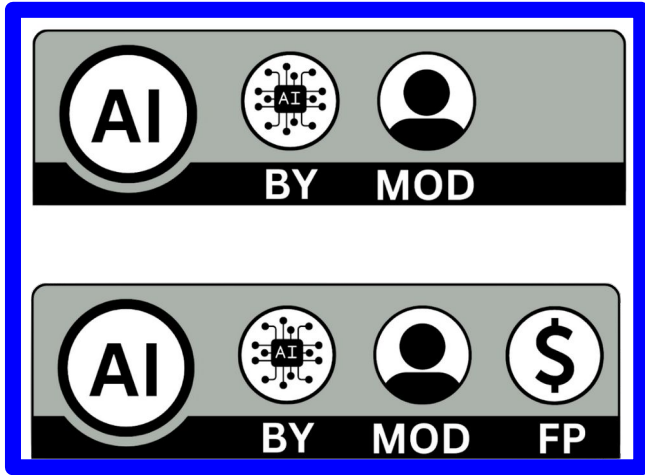
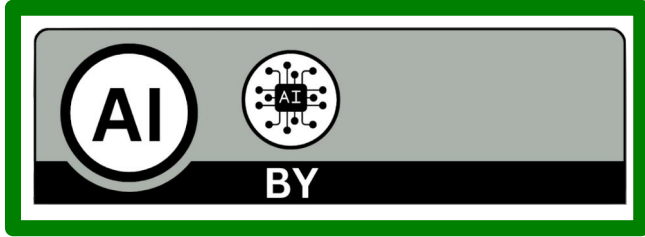
-- 著作權利仍歸於人、然應標註協力狀態

悲劇： AI 產出物不受任何預見

-- 著作權利仍歸於無

進一步說、考究人類就 AI Output

在「表達形式」上的「掌控能力」



Attribution 4 AI © 2024 by Jon Spike is licensed under CC BY-SA 4.0

Our Stories@FCU Library

主題專欄

智慧財產權

焦點議題

專欄作家列表

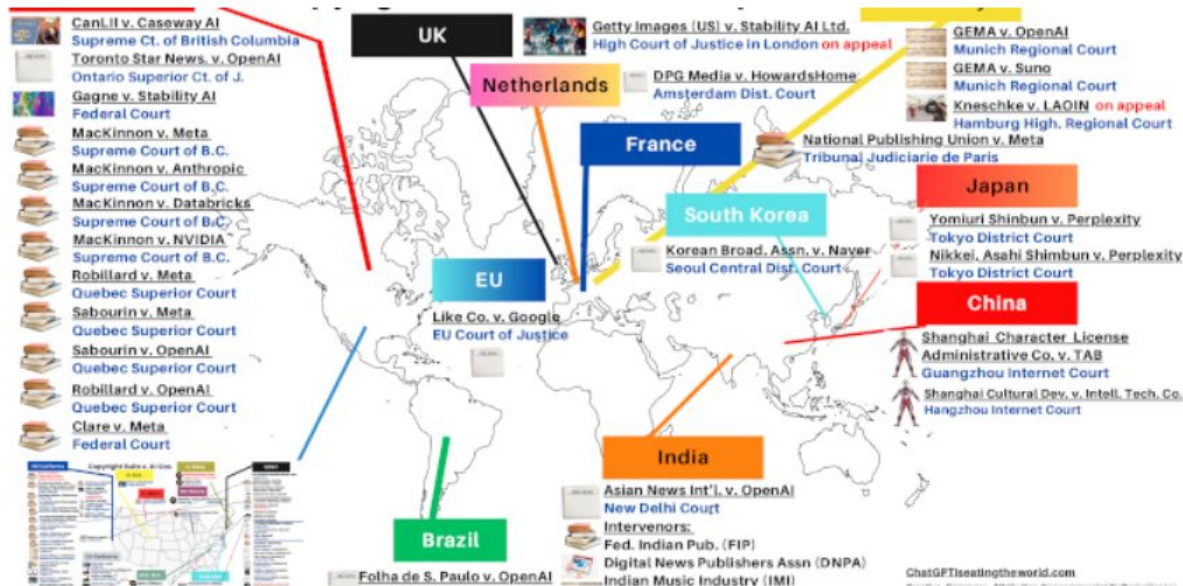
學院服務館員

Q

從著作權觀點看一般使用者對AI工具的合法應用

2026 年 3 月 2 日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



分類

語言學習
電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
主題專欄
環境 | 永續
性別平等
智慧財產權
投資 | 管理
經濟 | 統計
醫學 | 養生
易經 | 數術
書評 | 影評
行銷 | 大數據
建築 | 設計
科普 | 科技
商管 | 經營
哲學 | 文學
藝術 | 音樂
政治 | 法律
教育 | 人文

林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

<https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9164>

OpenGLAM CC授權問答集

tw.creativecommons.net/openglam-copyright/

creative commons CC Taiwan

OpenGLAM CC授權問答集-著作權

“OpenGLAM CC授權問答集”：CC Taiwan Chapter (CC Taiwan)，採「CC授權-姓名標示-3.0-臺灣及其後版本(CC-BY-3.0-TW-or-later)」提供。

著作權是如何產生和歸屬的？(#faq-copyright-ownership-and-assignment)

什麼是著作權上的衍生關係？什麼是著作權上的編輯關係？(#faq-definition-of-adaptation-and-collection)

什麼是公眾領域(PD)？又什麼是公眾領域標章(PDM)？(#faq-definiton-of-pd-and-pdm)

在Europeana或其他相類似的開放文化素材託管平台，以PDM取得素材，其後可以安心不受限制的使用它嗎？(#faq-acknowledge-and-exploit-PDM-material-in-feasible-way)

使用PDM標示的素材，後續在有需要時，是否仍需要尊重原出處的著作人格權或貢獻名譽？還是有機會與CC0一樣，必要得不贅述出處？(#faq-shall-the-moral-right-or-credit-still-be-noted-for-PDM-materials)

<https://tw.creativecommons.net/openglam-copyright/>

CC Taiwan 授權討論室

<https://groups.google.com/forum/#!forum/cctw-discussion>